

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2791/2533

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

โจทก์

นายเสน่ห์ ทรัพย์ประเสริฐ

จำเลย

นายเสน่ห์ ทรัพย์ประเสริฐ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาในตอนต้นซึ่งเป็นข้อกฎหมายนี้มีได้
ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 195 ทั้งเป็นฎีกาที่ไร้สาระ ส่วนฎีกาในตอนท้ายเป็นข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ
ฎีกาจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อแรกเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบ
เรียบร้อยและข้อสองเป็นปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 35)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4,5,6,9,14,31,35 ฯลฯจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก3 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 30)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 32)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยตัดฟันไม้อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกไม่ถึงห้าปี เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลย่อมพิพากษาลงโทษได้โดยไม่ต้องสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 การที่จำเลยฎีกาว่าแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ศาลจะพิพากษาลงโทษโดยไม่สืบพยานไม่ได้ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ซึ่งจำเลยยกขึ้นอ้างอิงในชั้นฎีกาได้ก็ตาม แต่เมื่อฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยนี้ไม่อาจชนะคดีดังเหตุผลข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยนี้จึงชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้อหลังเป็นเรื่องขอให้ศาลฎีกาการอลงโทษให้จำเลยอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามมาตรา 218 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วเช่นกัน ให้ยกคำร้อง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยตัดฟันไม้อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกไม่ถึงห้าปี เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลย่อมพิพากษาลงโทษได้โดยไม่ต้องสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 การที่จำเลยฎีกาว่าแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ศาลจะพิพากษาลงโทษโดยไม่สืบพยานไม่ได้ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ซึ่งจำเลยยกขึ้นอ้างอิงในชั้นฎีกาได้ก็ตาม แต่เมื่อฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยนี้ไม่อาจชนะคดีดังเหตุผลข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยนี้จึงชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้อหลังเป็นเรื่องขอให้ศาลฎีกาการอลงโทษให้จำเลยอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามมาตรา 218 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วเช่นกัน ให้ยกคำร้อง

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ